

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4746/2540

เด็ก ชาย พินิจ เท ชะ โดยนายบุญชู
เทชะ

โจทก์

นาย สม จิต อัมพ บุตร กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 238, มาตรา 247

แม้กรรมธรรม์ประกันภัยจะมีข้อยกเว้นทั่วไป ระบุว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดชอบที่เกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตขับรถยนต์แต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ก็ตาม แต่มีข้อสัญญาพิเศษระบุว่า "บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรรมธรรม์หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขทั่วไปเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามกรรมธรรม์นี้ต่อผู้เอาประกันภัยเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัท ทั้งนี้" ดังนั้น จำเลยร่วมจะยกเอาเหตุที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์เกินกว่า 180 วันมาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของ

บุคคลภายนอกหาได้ไม่ได้แต่ยกขึ้นว่ากล่าวเอากับผู้เอาประกันภัยเท่านั้นจำเลยร่วม
จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นบุตรของนายบุญชูกับนางแม่นมาสหรือแม่นมาศ
เทชะ โจทก์ที่ 2 เป็นมารดาของนางแม่นมาส เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 เวลา
ประมาณ 20 นาฬิกา นายบุญชูขับรถจักรยานยนต์โดยมีโจทก์ที่ 1 และนางแม่นมาส
นั่งซ้อนท้ายไปตามถนนสายยางเกาะ-สันทราย มุ่งหน้าไปทางตำบลสันทราย กิ่ง
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีโดยขับรถจักรยานยนต์ชิดด้านซ้ายของ
ถนนด้วยความเร็วตามปกติเมื่อขับรถจักรยานยนต์ถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 21-
22 มีรถกระบะหมายเลขทะเบียน ข-2920 ของจำเลยที่ 2 ขับโดยจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
ลูกจ้างและปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ติดตามมาด้วยความเร็วโดย
ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ และด้วยความประมาทเลินเล่อได้
พุ่งเข้าชนด้านหลังรถจักรยานยนต์คันที่นายบุญชูคันที่นายบุญชูขับจนตกถนนเป็น
เหตุให้นายบุญชูได้รับบาดเจ็บ โจทก์ที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสและเป็นอัมพาตครึ่ง
ท่อนล่าง นางแม่นมาสถึงแก่ความตายในวันดังกล่าว การกระทำละเมิดของจำเลยที่
1 ทำให้โจทก์ที่ 1 ต้องเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาและทำกายภาพบำบัดรวมค่า
รักษาพยาบาลเป็นเงิน 14,483 บาท การที่โจทก์ที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสและเป็น
อัมพาตครึ่งท่อนล่างพิการไปจนตลอดชีวิตต้องเข้ารักษาร่างกายทางกายภาพบำบัด
ต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปี ขอดิดค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้อีกจำนวน 200,000 บาท
รวมเป็นค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 ทั้งสิ้น 214,483 บาท โจทก์ที่ 2 ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการปลงศพและจัดงานศพนางแม่นมาสเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ขณะนางแม่น
มสยังมีชีวิตอยู่ได้ส่งเสียอุปการะโจทก์ที่ 2 เดือนละ 1,000 บาท โจทก์ที่ 2 ขอดิดค่า

ขาดไร้อุปการะเป็นเวลา 10 ปี คิดเป็นเงิน 120,000 บาท จำเลยที่ 1 ในฐานะ ผู้ทำ
ละเมิดและจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง
สอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ที่
1 จำนวน 214,483 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 120,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างรายวันทำงานอยู่ที่ท่าทรายของ
จำเลยที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลกลอนโดกิงอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำเลย
ที่ 1 ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยนต์กระเบของจำเลยที่ 2 ที่เกิดเหตุในคดีนี้ จำเลยที่
1 นำรถยนต์คันดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ไปใช้โดยผลการนอกทางการที่จ้าง ทั้งเวลา
เกิดเหตุเป็นภายหลังเวลาเลิกงานของจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทและฝ่าฝืนกฎหมายของฝ่ายโจทก์ เพียงฝ่าย
เดียว คือ รถจักรยานยนต์คันที่นายบุญชูบิดาของโจทก์ที่ 1 ขับเป็นรถจักรยานยนต์
ที่มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมไม่มีทะเบียน และไม่มีไฟส่องสัญญาณด้านท้ายรถตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งไม่อาจจะนำมาใช้ขับบนท้องถนน เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่
สามารถมองเห็นและหลบหลีกได้ทันตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะขับรถยนต์มา
ตามปกติจนเกิดชนกันขึ้น ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 2 ขอให้ศาลหมายเรียกบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมรับประกันภัยคำจนรถยนต์กระเบหมายเลข
ทะเบียน ข-2920 กรุงเทพมหานคร (ป้ายแดง) ไว้จากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน
ภัยในขณะเกิดเหตุจำเลยร่วมจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของจำเลยที่

2 ซึ่งจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบของจำเลยร่วมต่อโจทก์ทั้งสองหากจะมีก็ไม่เกินจำนวนคนละ 50,000 บาท แต่เหตุรถชนกันในคดีนี้จำเลยที่ 2 ไม่มีหน้าที่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์เพราะขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปในฐานะลูกจ้าง และไม่ได้กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หากแต่จำเลยที่ 1 นำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้โดยพลการ จำเลยร่วมจึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองด้วย และตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยร่วมอยู่ว่า ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ แต่จำเลยที่ 1 ขาดต่อใบอนุญาตขับรถยนต์เกิน 180 วัน ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ กล่าวคือ ใบอนุญาตขับรถของจำเลยที่ 1 ได้สิ้นอายุไปตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2533 จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองรวมเป็นเงิน 290,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้อง (วันที่ 29 ตุลาคม 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 164,483 บาท และร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 164,483 บาท และร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2

จำนวน 140,000 บาท โดยให้จำเลยร่วมร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 คนละ 50,000 บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยร่วมฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อเดียวว่าไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองเพราะตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13 และข้อ 2.13.6 เอกสารหมาย ล.2 ยกเว้นไว้ ปรากฏว่าคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่ากรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13.6 กำหนดว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตขับขี่ แต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน และจำเลยที่ 1 ขาดต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เกิน 180 วัน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้กรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย ล.2 จะมีข้อ 2.13.6 การยกเว้นทั่วไป ระบุว่า การประกันภัยตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน ก็ตามแต่ก็มีข้อ 2.14 ซึ่งเป็นข้อสัญญาพิเศษระบุว่า "ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางบริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรรมธรรม์หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือข้อ 2.13 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อส่วนบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วแต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามกรรมธรรม์นี้ต่อผู้เอาประกันภัยเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้

จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัททันที" ดังนั้นจำเลยร่วมจะยกเอาเหตุที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกินกว่า 180 วัน มาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกตามข้อ 2.1 หาได้ไม่ ได้แต่ยกขึ้นว่ากล่าวเอากับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น จำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เณลิมนิชย์-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>